



Tentamen 23 Juni 2015, antwoorden

Belastingrecht 3 (Nyenrode Business Universiteit)



Scan to open on Studeersnel

Uitwerkingen tentamen Belastingrecht VPB 23 juni 2015

Opgave 1 (32 punten)

	Eindvermogen	900.000	
	Af: Beginvermogen	<u>700.000 (-/-)</u>	
2p	a. Vermogensmutatie		200.000 (+)
2p	b. Kapitaalstorting		100.000 (-/-)
4p	c. Onttrekking (verkapt/vermomd) dividend		16.000 (+)
4p	d. Informele kapitaalstorting (extra huurlast 30.000)		30.000 (-/-)
4p	e. Onttrekking (10.000 aftrek o.g.v. art.11, lid 1, 1 ^e en 2 ^e volzin Vpb)		12.000 (+)
3p	f. Toename HIR (betekent een verlaging van het resultaat)		25.000 (-/-)
3p	g. Onttrekking Vpb (= 55.000 -/- 20.000)		35.000 (+)
3p	h. Onttrekking dividend		10.000 (+)
7p	i. Toepassing art. 10a(1)(b) Vpb (3p) en geen compenserende heffing (2p)		<u>15.000 (+)</u>
	(belastbare) winst		133.000 (+)

Per onderdeel zijn 2 punten te behalen mits het juiste bedrag en het juiste teken (-/- of +) is vermeld. Als dit juist is kan per onderdeel het eventuele restant aan bovenvermelde punten voor de motivering worden behaald. Bij onderdeel i zijn echter (maximaal) 5 punten voor een volledig juiste motivering te behalen ook zonder vermelding van het juiste bedrag en het +-teken.

Opgave 2 (25 punten)

- 2p a. Het 'at-arm's-length-beginsel' is wettelijk vastgelegd in art. 8b Wet Vpb 1969.
- 2p b. Het 'at-arm's-length-beginsel' houdt in dat in gevallen waarin wordt gehandeld met gelieerde lichamen, de overeengekomen of opgelegde voorwaarden zo vastgesteld dienen te zijn als dat tussen onafhankelijke derden gebruikelijk is. Kortweg houdt dit 'at-arm's-length-beginsel' in dat gehandeld wordt jegens elkaar als derden, dat zakelijk wordt gehandeld, dat marktconform wordt gehandeld, of woorden van die strekking.
- 4p c. Voorbeelden van wanneer in dit kader sprake kan zijn van gelieerde lichamen:
- een lichaam dat (onmiddellijk of middellijk) deelneemt in het kapitaal van een ander lichaam;
 - een lichaam dat (onmiddellijk of middellijk deelneemt) aan de leiding van of aan het toezicht op een ander lichaam;
 - indien eenzelfde persoon (onmiddellijk of middellijk) deelneemt aan de leiding van of aan het toezicht op, dan wel in het kapitaal van het ene en het andere lichaam.
- Per voorbeeld 2 punten (maximaal 4 punten).*
- 4p d. Bij de CUP (Comparable Uncontrolled Price) Method dient steeds de prijs te worden genomen die derden (uncontrolled parties) in vergelijkbare (comparable) omstandigheden zouden zijn overeengekomen of in de praktijk overeenkomen.
- 4p e. Cost Plus Method, voor de beloning wordt uitgegaan van een plus op de (alle of bepaalde) kosten. (Dit moet dan wel een marktconforme plus zijn).
- 3p f. Dit ziet op afsplitsing (art. 14a, lid 1, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
- 3p g. Dit betreft een juridische fusie (art. 14b Wet Vpb 1969).
- 3p h. Dit betreft een zuivere splitsing (art. 14a, lid 1, onderdeel a, Wet Vpb 1969).

Opgave 3 (28 punten)

- 2p a. Argument voor de inspecteur is de wettekst art. 15 Wet Vpb 1969 (tekst 2014).
- 2p b. Argument tegen de inspecteur is het Europese recht en de rechtspraak van het HvJ EU (en het beleidsbesluit van 16 december 2014).
- 2p c. Een waardesprong (of vermogenssprong) ontstaat bij de moedermaatschappij doordat bij consolidatie de boekwaarde van de deelneming in de te voegen dochter vervalt en die vervangen wordt door het fiscaal vermogen van de dochter-BV ten tijde van de voeging.

- 2p d. Een waardesprong (of vermogenssprong) heeft geen invloed op de winst (het is een vermogensmutatie).
- 4p e. Het uitsluitend met eigen winsten verrekenen van voorvoegingsverliezen voorkomt dat materieel terugwerkende kracht wordt gegeven aan een fiscale eenheid.
- 12p f. € 55.000.

(bedragen x € 1.000)					
Jaar	M BV	D BV	E BV	F BV	Fiscale eenheid
2013	- 340	- 25	+ 250	+ 90	n.v.t
2014	+ 300	+ 100	- 120	+ 40	+ 320
2014	+ 300	+ 100	+ 40	- 40	(1 ^e saldering) (4p)
	- 60	- 20	+ 80	0	(2 ^e saldering) (4p)
	-----	-----	-----	-----	-----
2014	+ 240	+ 80	0	0	+ 320
	- 240	- 25	0	0	- 265(voorvoegingsverlies verrekening) (4p)
	-----	-----	-----	-----	-----
	0	+ 55	0	0	+ 55
	=====	=====	=====	=====	=====

- 4p g. Art. 15ab, lid 6, Wet Vpb 1969 (en art. 20a, eerste lid (en vierde lid, onderdeel a,) Wet Vpb 1969).

Opgave 4 (15 punten)

- 6p a. 1) Op grond van artikel 13, lid 16, Wet Vpb1969 (aflopende deelneming) geldt de deelnemingsvrijstelling voor zo'n belang nog gedurende een periode van drie jaar nadat niet meer aan de 5% eis wordt voldaan. (Vereist is dat de belastingplichtige dit belang al meer dan een jaar had en dat hij daarvoor in die tijd onafgebroken in aanmerking kwam voor de vrijstelling) (3p).
- 2) Op grond van de meetrekregeling kunnen kleine belangen toch onder de vrijstelling vallen, zie artikel 13, lid 5, onderdeel a, Wet Vpb 1969 (aandeelhouder in een vennootschap terwijl deze vennootschap met de belastingplichtige verbonden is in de zin van art. 10a, lid 4, Wet Vpb 1969) (3p)
- 9p b. Op grond van de oogmerktoets van art. 13, lid 9, Wet Vpb 1969 is sprake van een beleggingsdeelneming (2p).
 Vervolgens moet worden beoordeeld of wordt voldaan aan de onderworpenheidstoets. Naar Nederlandse maatstaven is een redelijke heffing € 5.000, zijnde de belastbare winst volgens de Nederlandse grondslag van € 50.000 x 10% (2p).
 De in België te belasten winst is € 13.000, zijnde de 5% renteopbrengst (€ 50.000) verminderd met 3,7% vermogensaftrek (€ 37.000). De te betalen belasting in België bedraagt € 4.420 (zijnde 34% van 13.000) (2p).
 Omdat slechts € 4.420 Vpb wordt betaald in België betreft dit naar Nederlandse maatstaven geen redelijke heffing (1p).
 X NV voldoet tevens niet aan de bezittingentoets omdat haar vorderingen laagbelaste vrije beleggingen vormen en zij geen andere bezittingen heeft (1p).
 Derhalve is X NV een beleggingsdeelneming waarvoor de deelnemingsvrijstelling niet geldt (1p).